

o custeio do incentivo financeiro de qualidade do quadrimestre posterior.

§3º O pagamento mensal por desempenho ficará sujeito ao repasse dos recursos pelo Ministério da Saúde para cada equipe contemplada.

Art. 3º Caberá ao Ministério da Saúde a realização do cálculo dos indicadores para a transferência do incentivo financeiro do componente de qualidade e a disponibilização dos resultados por meio de sistema de informação.

Art. 4º Farão jus ao incentivo os profissionais das Equipes de Saúde Bucal, cadastrados no SCNES, e que atuam diretamente nas ações de saúde bucal das Unidades Básicas de Saúde do Município.

Art. 5º A gratificação a que se refere o artigo 1º desta Lei será paga com recursos previstos na Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024, transferido fundo a fundo pelo Ministério da Saúde, em decorrência dos resultados dos indicadores previstos.

Art. 6º O valor total referente ao componente de qualidade às equipes de Saúde Bucal que trata a Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024, repassado pelo Ministério da Saúde ao Município de Tarauacá-AC, será destinado 100% (cem por cento) como gratificação por Desempenho para os profissionais Cirurgiões Dentistas e Auxiliares em Saúde Bucal.

§1º Do valor descrito no caput, 70% (setenta por cento) será repassado aos profissionais Cirurgiões Dentistas vinculados às Equipes de Saúde Bucal e 30% (trinta por cento) para os profissionais Auxiliares em Saúde Bucal vinculados às Equipes de Saúde Bucal.

§2º No caso de alguma equipe dentro da competência de pagamento estar em carência de profissionais, o percentual destinado exclusivamente a esses profissionais poderá ser distribuído igualmente aos profissionais pertencentes à mesma categoria.

Art. 7º O pagamento da gratificação por Desempenho da Saúde Bucal tem caráter variável, ou seja, de acordo com o desempenho de cada Equipe submetida ao processo de avaliação fundada em indicadores definidos de forma tripartite e publicizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Caso o Ministério da Saúde não disponibilize informações para monitoramento e acompanhamento pelo Município de Tarauacá dos indicadores pactuados, será transferido o valor referente à classificação "bom", conforme §3º do Art. 12-E da Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024.

Art. 8º O pagamento da gratificação por Desempenho da Saúde Bucal será mantido enquanto cada equipe se mantiver nas condições de avaliação especificada na Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024 do Ministério da Saúde, atrelados ao repasse financeiro do ministério da Saúde ao Município.

Art. 9º A Gratificação por Desempenho da Saúde será paga a cada mês, após o efetivo repasse dos recursos ao Município pelo Ministério da Saúde, cabendo ao Município fazer o pagamento aos profissionais na folha de pagamento do corrente mês.

Art. 10 Farão jus ao recebimento da Gratificação por Desempenho da Saúde Bucal os servidores/empregados efetivos e contratados do Município, vinculados às equipes de Saúde Bucal (eSB), enquanto estiverem integrados às equipes e incluídos no SCNES, desde que atendidos os critérios estabelecidos pelo referido Programa.

Art. 11 No fim de cada ciclo anual, será devido, no mês subsequente ao último quadrimestre, pagamento de incentivo adicional do componente de qualidade, em parcela única, considerando a média do alcance dos resultados do ano, que também será destinado aos integrantes das equipes.

Parágrafo único. O repasse do referido valor seguirá os percentuais estabelecidos no art. 6º, §1º desta Lei.

Art. 12 Não farão jus a Gratificação por Desempenho da Saúde Bucal:

I. Os servidores e profissionais que, no mês de referência para o repasse do recurso, estiverem em gozo das seguintes licenças ou afastamentos:

- Licença Maternidade ou adoção;
- Licença Prêmio;
- Licença para tratar de assuntos particulares;
- Licença para atividade política ou classista;
- Licença capacitação;
- Afastamento para exercício de cargo comissionado ou cessão em outro Poder, órgão ou entidade;

II. Os servidores ou profissionais inativos;

III. As equipes que não atingirem os parâmetros mínimos de 40% (quarenta por cento) estipulados pelo Ministério da Saúde (financiamento do pagamento por Melhor Desempenho), sendo o valor englobado ao pagamento dos demais profissionais das eSB, nas proporções já descritas.

IV. Os servidores ou profissionais que no desempenho de suas funções tiverem menos de 80% (oitenta por cento) de presença e participações nas atividades de Educação Permanente em Saúde e reuniões de planejamento, bem como em atividades de educação em saúde, sem que haja justificativa plausível.

V. Os servidores que, ao serem convocados pelo Secretário Municipal de Saúde, não participarem das Ações de Saúde promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde, exceto se houver justificativa plausível e anterior a data prevista para a realização da Ação.

Art. 13 A gratificação, de que trata a presente lei, tem natureza jurídica estritamente indenizatória, não sendo computada para efeito de cálculo de outros adicionais ou vantagens e, em nenhuma hipótese será incorporada aos vencimentos dos servidores ou profissionais beneficiados.

Art. 14 O pagamento da Gratificação Desempenho da Saúde Bucal está condicionado ao repasse regular dos recursos financeiros ao Município, transferido pelo Governo Federal.

Parágrafo único. O Município fica desobrigado ao pagamento da Gratificação Desempenho da Saúde Bucal caso os recursos não sejam repassados pelo Ministério da Saúde ou Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024 seja revogada.

Art. 15 A criação da presente Gratificação por Desempenho da Saúde Bucal acarreta a revogação e extinção da gratificação paga aos profissionais das equipes de saúde bucal através do incentivo financeiro federal de custeio do pagamento por desempenho criado pela Portaria GM/MS Nº 960, de 17 de julho de 2023 do Ministério da Saúde.

Art. 16 As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta das dotações consignadas no orçamento vigente.

Art. 17 Fica revogada a Lei Municipal nº 1.075, de 19 de dezembro de 2023 e todas as disposições contrárias a presente Lei.

Art. 18 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Tarauacá - Ac, em 26 de junho de 2024

MARIA LUCINEIA NERY DE LIMA MENEZES
Prefeita

ESTADO DO ACRE MUNICÍPIO DE TARAUACÁ

LEI Nº 1.092, DE 26 DE JUNHO DE 2024

"ALTERA A LEI Nº 795 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 (ORGANOGRAMA), A FIM DE MODIFICAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FLORESTA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE TARAUACÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo o Art. 60, inciso V da Lei Orgânica do Município, faz saber que o poder Legislativo Municipal aprovou e Eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Lei nº795/2014

Art. 1º - O TÍTULO IV – CAPÍTULO I – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO, artigo 34, incisos X e XI, artigo 44 da Lei nº 795 de 28 de fevereiro de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 34. Os Órgãos de que trata o artigo anterior são compostos das seguintes unidades administrativas:

(...)

X – Secretaria da Floresta e Meio Ambiente:

(...)

d) Departamento de bem-estar animal;

e) Departamento de limpeza pública, praças, parques e jardins;

XI – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

(...)

d) Gerencia de Limpeza Pública, Praças, Parques e Jardins (Revogado)

1) Seção de Roçagem (Revogado)

(...)

Artigo 44. Compete à Secretaria Municipal de Floresta e Meio Ambiente, por seus respectivos órgãos fracionários:

(...)

VI - Criar e executar políticas públicas de proteção, defesa e garantia de direitos e bem-estar aos animais, bem como do controle populacional de cães e gatos;

VII - Combater e fiscalizar o abandono e a prática de maus-tratos aos animais do município, podendo ser instituído valor de multa aos responsáveis;

VIII - Administrar e gerenciar o programa de acolhimento temporário de cães e gatos não tutelados em situação de vulnerabilidade e/ou enfermidade, até sua

completa recuperação para destinação à adoção responsável ou local de origem;
IX – instituição e manutenção da Unidade de Vigilância de Zoonoses;
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes
Prefeita de Tarauacá

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUCÁ

Lei nº 1094, de 26 de junho de 2024

Dispõe sobre a criação de abrigo temporário para cães e gatos no âmbito do Município de Tarauacá, a possibilidade de realização de lar temporário e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ, Estado do Acre, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo o Art. 60, inciso V da Lei Orgânica do Município, faz saber que o poder Legislativo Municipal aprovou e Eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica autorizada a criação de abrigo para cães e gatos a ser denominada “Abrigo Municipal São Lázaro”, que tem por finalidade precípua controlar a população desses animais no Município, controlar a proliferação de doenças, resgatar e recuperar animais abandonados, atropelados ou em estado de sofrimento, instituir a aplicação de multa por maus-tratos, promover campanhas de adoção e prevê a possibilidade de realização de “lar temporário”.

CAPÍTULO II

DO ABRIGO MUNICIPAL

Art. 2º O abrigo municipal será gerido pela Secretaria de Floresta e Meio Ambiente e terá como objetivos principais:

- I. oferecer abrigo temporário aos animais abandonados, garantindo-lhes acesso à alimentação, água, cuidados médicos e acompanhamento por profissionais capacitados;
- II. promover campanhas de conscientização sobre a importância da proteção animal e a necessidade de responsabilidade dos tutores;
- III. facilitar a adoção consciente de animais abandonados através de campanhas de adoção, buscando garantir um lar permanente a eles;
- IV. diminuir o número de animais abandonados nas ruas, contribuindo para a preservação da saúde pública e do meio ambiente; e,
- V. combater e fiscalizar o abandono e a prática de maus-tratos aos animais do município.

§1º Considera-se em estado de sofrimento todo animal submetido à maus-tratos e abandono.

§2º Os abrigos municipais para animais abandonados serão construídos e/ou mantidos com recursos provenientes do orçamento municipal e poderão ser construídos em parceria com organizações não governamentais ou empreendimentos privados interessados em contribuir com a causa animal.

§3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I. Animal doméstico ou de estimação: todo aquele que, por meio de processos tradicionais e sistematizados de manejo e melhoramento zootécnico, tornaram-se domésticos, tendo características biológicas e comportamentais em estreita dependência do homem, valor afetivo, sendo passíveis de coabitação e convívio com o homem por característica comportamental de companheirismo e cooperação com a espécie humana, tutelados ou destinados a serem tutelados por seres humanos de forma digna, como membros não-humanos das famílias;

II. Animal solto: todo e qualquer animal errante encontrado perdido ou fugido, que se encontre em vias públicas ou em locais de acesso público;

III. Animal abandonado: todo animal não mais desejado por seu tutor, ficando assim incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono;

IV. Animal comunitário: o animal que, embora viva na rua, seja tutelado ou estabeleça vínculo de afeto e dependência com pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, entidade sem fins lucrativos ou grupo de pessoas ligadas por laços de amizade ou vizinhança que, não sendo tutor, se coloca na posição de guardião do animal sem, contudo, retirá-lo da via pública ou local que utilize como moradia;

V. Animal saudável: todo animal que não for portador de zoonose, e estiver confortável, bem nutrido, seguro, capaz de expressar seu comportamento inato, e que não esteja sofrendo com estados desagradáveis, como dor, medo e angústia.

VI. Tutor: toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado e entidade sem fins lucrativos, responsável legal pela guarda do animal, seja ele advindo de ninhada, transferência, compra, adoção ou simplesmente recolhido de vias ou logradouros públicos;

§4º Compete ao abrigo de que trata esta Lei as seguintes atividades, dentre outras que se fizerem necessárias, respeitada sua capacidade máxima:

- a) resgate;

- b) primeiros socorros;

- c) castração;

- d) vacinação;

- e) vermifugação;

- f) triagem à adoção;

- g) promoção de campanhas educativas sobre a posse responsável e maus-tratos de animais;

Art. 3º Os animais provenientes de abandono serão recolhidos e o transporte desses animais será feito por meio de veículo adequado, devendo este conter repartições que permitam o isolamento dos animais evitando assim, a propagação de doenças porventura existentes.

§1º Os animais encaminhados para o(s) abrigo(s) temporário(s) serão prioritariamente aqueles que:

- I. forem retirados de seu tutor por situação de maus tratos;

- II. estiverem em situação de abandono na qual não foi possível a identificação do tutor;

- III. estiverem em situação de risco.

§2º Fica proibido no território do Município de Tarauacá:

- I. a realização de ablação parcial ou total das cordas vocais ou cordectomia em animais;

- II. a extração de garras de felinos (onicotomia), seja realizada através de ato cirúrgico ou de qualquer outro meio com a mesma finalidade;

- III. a conchectomia (corte da orelha) e caudectomia (corte da cauda) com fins meramente estéticos e a ergotomia (corte do ergot), sem que seja clinicamente indicada para salvaguardar a saúde do animal;

- IV. a realização de quaisquer outras cirurgias consideradas desnecessárias, de fins meramente estéticos ou que possam impedir a capacidade de expressão do comportamento natural da espécie.

§3º Fica autorizado o controle populacional e reprodutivo de animais domésticos.

Art. 4º Será considerado critérios para a escolha do local onde será alugado o imóvel destinado ao abrigo municipal, a viabilidade técnica, financeira e ambiental, bem como a facilidade de acesso às instalações pelos animais e pelos profissionais responsáveis por sua gestão.

Parágrafo único. Serão assegurados, pela administração do abrigo, aos responsáveis pelo resgate dos animais, no exercício de suas funções, todos os equipamentos e materiais necessários à sua proteção (EPI's).

Art. 5º Após o resgate dos animais, estes deverão ser imediatamente encaminhados ao Abrigo para a realização dos procedimentos necessários.

Art. 6º O abrigo de cães e gatos desenvolverá suas atividades em instalações que serão locadas pelo Município de Tarauacá.

§1º A instalação de abrigos, privados ou públicos, ou prestação de serviço terceirizado pelo Município, para tratamento e cuidados relacionados aos animais, deverá observar o disposto nesta Lei.

§2º O acompanhamento do cumprimento das disposições da presente Lei ficará a cargo do Departamento de bem-estar animal.

§3º As autoridades municipais, as entidades privadas sem fins lucrativos, ONGs e associações protetoras de animais deverão atuar cooperativamente com vistas à ampla divulgação e ao cumprimento desta Lei.

§4º Fica autorizado ao Poder Executivo a divulgação de informações relativas à causa animal, bem como o estímulo à adoção e o apoio às campanhas realizadas pelas entidades que atuem no âmbito municipal.

Art. 7º Caberá aos administradores do abrigo disponibilizar foto dos animais que estiverem em sua posse, visando sua identificação e restituição a possíveis proprietários ou a sua adoção.

Art. 8º O Abrigo contará com o apoio técnico de um médico veterinário, que será contratado e disponibilizado pelo município de Tarauacá.

Art. 9º O animal resgatado deverá permanecer no abrigo até que seja procurado pelo seu dono ou adotado por terceiro interessado.

Art. 10 O tutor do animal deverá apresentar seu nome completo, documento de identidade, CPF, endereço de sua residência, bem como assinar Termo de Responsabilidade se comprometendo a manter o animal nos limites de sua residência para que este não volte a perambular pelas vias e logradouros urbanos.

§ 1º A comprovação da responsabilidade em caso de descaso ou abandono de animais implicará na aplicação de multa equivalente a 05 (cinco) UFM.

§ 2º Em caso de reincidência, o valor da penalidade passará para 20 (vinte) UFM.

§ 3º O valor da UFM utilizada para cálculo será o valor nominal estabelecido no por Decreto Municipal vigente à época da aplicação da penalidade.

Art. 11 São deveres do tutor de animal doméstico:

- I. manter o animal em alojamento com dimensões apropriadas ao seu porte e quantidade de animais, de forma a permitir-lhes livre movimentação;

- II. assegurar adequadas condições de bem-estar, saúde, higiene individual do animal, inclusive com controle de parasitoses, circulação de ar, acesso ao sol e área coberta, garantindo-lhes comodidade e segurança;

- III. manter a higiene ambiental com remoção diária e destino adequado dos dejetos dos animais;

- IV. manter a fauna sinantrópica controlada no ambiente;

- V. oferecer alimentação compatível com as necessidades da espécie, observada sua fase de evolução fisiológica, notadamente idade, sexo, fêmea prenhe ou em fase de lactação e velhice, bem como:

- a) fornecer água fresca diariamente, ou quantas vezes for necessário, em bebedouro ou recipiente limpo e tamanho apropriado, de acordo com o porte